

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО

от 20 августа 2024 г. N 43-5154-19

О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обращает внимание на неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации в части применения стандартов организаций, содержащих требования пожарной безопасности (далее - СТО).

В частности, положениями [статей 5 и 6](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) хозяйствующему субъекту предоставлено право разработать и применять свою собственную систему обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с [пунктом 4 части 1 статьи 6](#) Технического регламента предусмотрена неукоснительная обязанность согласовать указанные СТО в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Такой [порядок](#) утвержден приказом МЧС России от 15.11.2022 N 1161 и является нормативным правовым актом Российской Федерации (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2022, регистрационный N 71259) (далее - порядок).

При этом обращаю внимание на следующее.

1. Только СТО, согласованные в вышеназванном порядке, являются нормативным документом по пожарной безопасности, соответствующим требованиям [Технического регламента](#).

Получение подтверждения иных экспертных организаций, технических комитетов по стандартизации и т.д. не является выполнением требований [Технического регламента](#).

2. В соответствии с положениями [части 4 статьи 4](#) Технического регламента в случае, если положениями [Технического регламента](#) (за исключением положений [статьи 64](#), [части 1 статьи 82](#), [части 7 статьи 83](#), [части 12 статьи 84](#), [частей 1.1 и 1.2 статьи 97](#) Технического регламента) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений [Технического регламента](#), в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений [Технического регламента](#), применяются ранее действовавшие требования.

После введения новых (корректировки действующих) нормативных документов по пожарной безопасности, в части, касающейся СТО, положения указанных СТО применимы на тех объектах защиты, на которых они были использованы при проектировании и строительстве.

СТО, применяемые на вновь проектируемых объектах защиты, должны соответствовать действующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе к процедуре и методике проведения соответствующих огневых испытаний.

При корректировке СТО, связанного с системами пожарной безопасности, в части уточнения ссылок на актуализированные нормативные документы без затрагивания параметров установки и подтверждения ее эффективности, должны быть представлены имеющиеся протоколы испытаний и видеофиксация (без проведения новых огневых испытаний). При изменении параметров системы должны быть представлены новые протоколы и видеофиксация с учетом новых требований нормативных документов.

3. Руководствуясь [пунктом 3.7](#) порядка положения СТО не могут снижать требования, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, и должны быть направлены на повышение противопожарной защиты объектов.

А.М.СУПРУНОВСКИЙ